



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. שטראוס רן
2. גרינפלד שגיא יהושוע
3. לזרין ג'בלי נתן
4. לזרין איילון
5. לזרין ניצן,
6. לזרין רואי
7. אורלין יפעת
8. אורלין משה
9. גוטפריד משה
10. ינוביץ שולמית
11. אריאלי בתיה
12. בירמן שירלי
13. מנדל עדני כרמית
14. סורינוב צביה
15. מנדל יוסף
16. מנדל דרור
17. פיש מאיה
18. פרבוזניק אסתר
19. כצנלסון יעל
20. אש משה דוד
21. אייזנשטט יעקב אריה
22. שטרן ברוך
23. שטרן לולי
24. ברזילי סטלה
25. סולוביציק צביה
26. יעקב סולוביציק אירה
27. אמיתי שער גילי
28. קייזר בינימין דינה
29. פרלמן שירלי
30. ארוך יוסף
31. ארוך אפרת
32. מוסקו צבי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 33. מוסקו נורית
- 34. וייס חוה
- 35. וייס אריה
- 36. רוטלוי שירה
- 37. קנת זהבה
- 38. קוינט ישראל זמירה
- 39. דשבסקי מינה
- 40. בירן אילן
- 41. בירן קריפס נירית
- 42. בוורסקי גילה
- 43. שוויקה אלי
- 44. יונתן זהב ישי
- 45. ירושלמי נירה
- 46. עינן גלזר מרב
- 47. גרינספן אורן
- 48. תורן טיליה
- 49. ויסבקר שלמה
- 50. אונגר אורי
- 51. אונגר שרה לילי
- 52. שוגר צביקל יהודית
- 53. שלום דפנה
- 54. זילט יהודית
- 55. זילט שמואל
- 56. מילנר אריאלה
- 57. מילנר מירון
- 58. לויס סמי
- 59. לויס אורלי
- 60. שפירו לביאה
- 61. סידלניק לאה
- 62. פורת טובה
- 63. אייזנברג אננה
- 64. פנסו ענת
- 65. אלון אסנת
- 66. רובין יורם
- 67. ברזל עתליה בת שבע
- 68. צופנת כרמלית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 69. צופנת יוסף
 - 70. רווה רחל רבקה
 - 71. וולאנסקי יוסף
 - 72. קולי שמואל
 - 73. חילקו דב
 - 74. מרקוביץ חדוה רבקה
 - 75. חילקו יעקב
 - 76. סיינוק מרכוס
 - 77. ברוך אסף
 - 78. פלד הלל
 - 79. טננולד ברכה
- באמצעות ב"כ: עו"ד זיו גרומן
בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 03-7794004 פקס: 03-7794005

נגד

- 1. **הנתבעים:** כריס נאדיה - נמחקה (פס"ד מיום 3.3.2021)
- 2. **ניר נעם**
ז'בוטינסקי 1, גדרה

פסק דין

1. תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות בבית משותף המורכב ממספר בניינים, שמטרתן הריסת הבניינים הקיימים והקמת חדשים תחתם, על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").
2. התביעה עברה לבירורי עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב יפו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות הצריכות לעניין וההליך

3. עניינה של התביעה בבית משותף המורכב משני מבנים, הכוללים 7 בניינים (כניסות) ו-55 דירות, המצויים ברחובות פרידמן 48, 50 ו-52, צירלסון 31 ו-33 ורילף 5 ו-7 בתל אביב. הבית המשותף רשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 1279 בגוש 6212 (להלן - "הבית המשותף").
4. התובעים הם בעלים של 51 דירות בבית המשותף (להלן - "התובעים").
5. הנתבע 2, נעם ניר (להלן - "הנתבע"), הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 13. שטחה של הדירה הוא 48 מ"ר וחלקה היחסי ברכוש המשותף הוא בשיעור של 1.9% (12/630), כקבוע בצו רישום הבית המשותף מיום 24.7.1961.
6. ביום 27.5.2018 התקשרו התובעים עם אשרד חברה לבניה בע"מ (להלן - "היזם") בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה בבית המשותף בהתאם לתמ"א 38 ולתכנית מפורטת תא/3729/א, המסדירה הוראות וכללים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בתחום רובע 4 בתל אביב יפו (להלן - "ההסכם"). בהתאם להסכם, הבית המשותף ייהרס ותחתיו ייבנו 4 בניינים חדשים, הכוללים חניון תת קרקעי משותף, דירות בעלי המקרקעין ודירות היזם, ובסך הכל לא יותר מ-102 דירות בפרויקט. דירות התמורה של בעלי המקרקעין יכללו תוספת של 25 מ"ר (כולל ממ"ד) לשטח דירתם המקורי, מחסן, חניה (מקורה) בחניון התת קרקעי המשותף לבניינים החדשים, מרפסת שמש שלא תפחת מ-12 מ"ר, וחלק יחסי ברכוש המשותף בהתאם ללוח תמורות, תכניות ומפרט המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. עוד בהתאם להסכם, הנתבע נמנה עם 'הנציגות' - גוף שאינו פורמאלי ושאינו בעל מעמד משפטי, אשר הוסמך על ידי בעלי המקרקעין לקבל החלטות שוטפות כמפורט בהסכם והדרושות לביצועו - כנציג יחיד של הבניין ברחוב פרידמן 48.
7. בכתב התביעה עתרו התובעים לאישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. לכתחילה, הוגשה התביעה נגד בעלים של דירה נוספת בבית המשותף, אולם, ביום 3.3.2021 ניתן פסק דין המורה מחיקת הנתבעת 1 וצירופה תובעת נוספת לכתב התביעה, משחתמה על ההסכם. בנוסף, התקבלה עמדת התובעים, לפיה בעלים של שתי דירות נוספות בבית המשותף, אשר לא נמנו עם בעלי הדין בתביעה דנן, חתמו על ההסכם. משכך, בעליהן של 54 מתוך 55 דירות בבית המשותף חתמו על ההסכם ונותר לבירור ולהכרעה אך טעמי התנגדות הנתבע לעשות כן.

9. הנתבע 2 לא היה מיוצג בהליך דנן.

10. אקדים ואציין כי הגנת הנתבע התאפיינה בהגשת בקשות רבות ותכופות, אשר מצאתי כי תכליתן אחת היא - להכביד ולסרבל בירור התביעה דנן. בכלל זאת, עתר הנתבע בבקשות לסילוק התביעה על הסף, בקשות לתיקון פרוטוקולי הדיונים, בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, בקשה למתן צו להשיב על שאלון, בקשה להגדלת היקף כתב הגנה, בקשה לתיקון כתב הגנה, בקשה להזמנת עדים, בקשה להצגת מסמכים באמצעות עדים, בקשות להקלטת ישיבות שנקבעו לשמיעת ראיות, בקשה חוזרת להגשת תצהיר עדות ראשית, בקשות לעיון חוזר בהחלטות, בקשה לפסילת המפקחת על רישום מקרקעין מלישב בדין, בקשות להוספת ראיות, בקשה לביטול הזמנת עדים, ועוד (ראו, בין היתר, החלטותיי בבקשות, מיום 3.3.2021, מיום 20.4.2021, מיום 1.7.2021, מיום 25.11.2021, מיום 28.11.2021, מיום 1.12.2021, מיום 6.12.2021, מיום 7.12.2021, מיום 12.12.2021, מיום 9.1.2022 ומיום 11.1.2022).

11. בהחלטה מיום 3.3.2021 הורתי מחיקה על הסף של הודעה לצד שלישי שהגיש הנתבע נגד משרד עורכי דין מטעם בעלי הדירות, עורכי הדין המטפלים בפרויקט, החברה המשמשת מפקחת בניה מטעם בעלי הדירות בפרויקט, היזם, משרד עורכי הדין של היזם וחברת האדריכלים בפרויקט. זאת, בהעדר סמכות עניינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בתובענה זו, לנוכח מהות הסכסוך ומיהות הצדדים.

12. ערעור שהגיש הנתבע על ההחלטה דלעיל נדחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כבוד השופטת לימור ביבי,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מיום 13.7.2021 (עש"א 45248-03-21). בקשת רשות ערעור שהגיש הנתבע על פסק הדין, שבצדה בקשה לסעד זמני ובקשה לצירוף ראייה חדשה, נדחו בהחלטת בית המשפט העליון, כבוד השופט אלכס שטיין, מיום 22.8.2021 (רע"א 5564/21).
13. לכתחילה, הגיש הנתבע כתב הגנה המחזיק 61 עמודים ו-300 עמודי נספחים. כתב הגנה מתוקן, ערוך בהתאם להחלטת טריבונל שיפוטי זה, הוגש ביום 6.4.2021.
14. בכתב ההגנה שטח הנתבע טעמי התנגדותו לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, כדלקמן: פגיעה בזכויות קניין הנתבע לנוכח הקמת מקלט ציבורי בבית המשותף בבעלות עיריית תל אביב יפו, חלף מקלט ציבורי הקיים בבית המשותף המהווה חלק מהרכוש המשותף והמצוי כנטען בבעלות כלל בעלי הדירות בבית המשותף; בתוך כך, פגיעה בזכויות קניין הנתבע לנוכח שימוש שיעשה על ידי עיריית תל אביב יפו במקלט בעתות רגיעה "לשימושים שלא הובהרו"; פגיעה בזכויות הנתבע משנדרש לחתום על כתב התחייבות שעניינו ויתור על זכות תביעה נגד עיריית תל אביב יפו במקרה של אירוע הצפה מנחל הירקון; העדר כדאיות העסקה, משהתמורה הכוללת לבעלי הדירות בבית המשותף נמוכה מהתמורה שהם זכאים לה על פי "קריטריונים שמאיים מקובלים"; פגיעה בעקרון שוויון התמורות לנוכח האפשרות העומדת ליזם, להוסיף שטחי שירות ללא הגבלה, ובתוך כך לנצל זכויות בניה קיימות שאינן בתכנית ולהוסיף לדירות הקרקע של הבעלים קומת מרתף בתת הקרקע; ניגוד עניינים של באת כוח בעלי הדירות, משמשרדה ייצג במקביל את עיריית תל אביב יפו; העדר ערכות מספקת; הימצא "סעיפים פוגעניים" רבים בהסכם שעיקרם: מנגנון לאישור שינויים תכנוניים מהותיים, דרישה מבעלי הדירות בבית המשותף לחתום על כל מסמך הדרוש לצורך קבלת היתר בניה, האפשרות העומדת ליזם לממש זכויות בניה נוספות בהיקף לא מוגבל באישור הנציגות בלבד, האפשרות העומדת ליזם להעביר הפרויקט לכל יזם אחר, הוראות פוגעניות לעניין לוחות הזמנים, הקבלן המבצע, הבנק המלווה, הנציגות, המפרט הטכני ומנגנון יישוב חילוקי דעות. בתוך כך, הלין הנתבע על "ניסוחים מעורפלים וסתירות פנימיות" בהסכם, כמו גם על ניסוח רבות מהוראותיו, בהציעו נוסחים מתוקנים לסעיפים רבים בהסכם, כמפורט בכתב ההגנה. עוד הוסיף הנתבע והלין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- בכתב ההגנה על התנהלות גורמים שונים המעורבים בפרויקט, ובכללם עורכי הדין של בעלי הדירות בבית המשותף, מפקח הבניה מטעם בעלי הדירות וחברי הנציגות, אשר פעלו כולם לטענתו תוך הונאה ותרמית.
15. משלא עלה בידי לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית.
16. התובעים הגישו תצהיר עדותו הראשית של עורך הדין שגיא גרינפלד.
17. הנתבע הגיש תצהירו המחזיק 88 עמודים ו-1,520 עמודי נספחים, וכן חוות דעת מומחים, חוות דעת שמאי מקרקעין רן ורניק, וחוות דעת עורך דין ורואה חשבון, רמי אריה.
18. בהחלטה מיום 7.12.2021 נעתרתי לבקשת הנתבע להזמנת העדים הבאים: עורכת הדין בתיה בראף, עורכת הדין אירה סולוסיצ'יק, בני פיש, אלון גדליהו וזהבה לסינגר. בהחלטה מיום 11.1.2022 נעתרתי לבקשת הנתבע לביטול הזמנת העדים בני פיש ועורכת הדין אירה סולוסיצ'יק.
19. בימים 7.12.2021 ו-13.1.2022 התקיימו לפניי ישיבות לשמיעת הראיות. במסגרתן, נחקרו עורך הדין שגיא גרינפלד מטעם התובעים, וכן הנתבע, שמאי המקרקעין רן ורניק, אלון גדליהו ועורכת הדין בתיה בראף מטעם הנתבע. במעמד הדיון הודיע הנתבע כי הוא מוותר על חקירת העדה זהבה לסינגר.
20. בגמר הדיון נשמעו סיכומי הצדדים. אסמכתאות לעניין הוצאות משפט הוגשו על ידי הצדדים לאחר ישיבה זו.
21. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

בקליפת אגוז - חוק החיזוק, תמ"א 38 ותכליתם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. הוראת סעיף 5א לחוק החיזוק מורנו כי ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף, שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38, כבעניינו, "טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות". עוד מורנו הוראת דין זו, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות כאמור, אף אם לא התקבלה על כך החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, "על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

23. ברקע חקיקת חוק החיזוק, החלטת ממשלה מיום 27.3.2005, המאשרת תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, הידועה בשם תמ"א 38. מטרת התכנית, לעודד חיזוק מבנים ובכללם בתים משותפים בישראל מפני רעידות אדמה, תוך התאמתם לתקן הישראלי המחייב בעניין זה מחודש ינואר 1980. זאת, משמרבית המבנים שנבנו בישראל עד לשנת 1980 אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי לעמידות מבנים בפני רעידות אדמה, ומשכך נדרש חיזוקם כדי להבטיח היערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה בישראל. בהלימה, ביקשה ממשלת ישראל לצמצם תוצאותיה ההרסניות של רעידת אדמה חזקה, ככל שחלילה תפקוד אזורנו, אשר בצדה אובדן חיי אדם.

24. על מנת לעודד חיזוק מבנים קיימים ושיפור עמידותם מפני רעידות אדמה, מעניקה תמ"א 38 תמריצים כלכליים ותכנוניים הן לבעלי מבנים ובתים משותפים בישראל הן ליזמים, ובכללם זכויות בניה מוגדלות, כמו גם הליך מקוצר למתן היתר הבניה הדרוש.

25. יש להדגיש, כי אישור תמ"א 38 הוא אחד המהלכים שנקטה ממשלת ישראל בעקבות ממצאים חמורים ומסקנות דוח מבקר המדינה, דוח מיוחד אשר עסק בהיערכות לרעידות אדמה מבחינת עמידות המבנים והתשתיות בישראל. זאת, לנוכח "מחדל חמור ומתמשך לאורך שנים בטיפול בהיערכות ובמוכנות לאסון רעידת אדמה". כלשון מבקר המדינה, "מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידת אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולגרום נזקים ניכרים לרכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. על כן, ההיערכות לקראתה חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבניה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה" (דוח מבקר המדינה, עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה - תמונת מצב, מרץ 2011).

26. כאמור, כצעד משלים הנחוץ ליישום תמ"א 38, נחקק בשנת 2008 חוק החיזוק. מטרתו העיקרית, כמפורט בדברי ההסבר להצעת החוק, היא "להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף, כאשר היא נעשית על פי היתר בניה שהוצא מכוח תכנית החיזוק" (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 313, 2.7.2007, עמוד 702). בהקשר זה, מורנו חוק החיזוק שיעור גדל של רף הסכמה מקרב בעלי הדירות בהתאמה להיקף העבודות שתבוצענה בבית המשותף במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 (חיזוק הבית מפני רעידות אדמה), לאמור: לביצוע עבודות שמטרתן שינוי ברכוש המשותף בבית המשותף, שאינן הרחבת דירה או בניית דירה חדשה, נדרש רף הסכמה מקרב בעלי הדירות בבית המשותף בשיעור של 51% (סעיף 3 לחוק החיזוק); לביצוע עבודות שמטרתן הרחבת דירה, נדרש רף הסכמה מקרב בעלי הדירות בבית המשותף בשיעור של 60% (סעיף 4 לחוק החיזוק); לביצוע עבודות שמטרתן בניית דירה חדשה אחת או יותר, נדרש אמנם רף הסכמה מקרב בעלי הדירות בבית המשותף בשיעור של 100%, אך רשאי המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע העבודות על פי תביעה של בעלי דירות שבבעלותם 66% מהדירות בבית המשותף (סעיף 5 לחוק החיזוק); אף ביחס לביצוע עבודות שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש, נדרש רף הסכמה מקרב בעלי הדירות בבית המשותף בשיעור של 100%, אך רשאי המפקח לאשר ביצוע העבודות על פי תביעה של בעלי דירות שבבעלותם 80% מהדירות בבית המשותף (סעיף 5א לחוק החיזוק). בשני המקרים האחרונים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אישור המפקח ביצוע העבודות יהא אך לאחר "שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

27. הורדת רף ההסכמה הנדרש מקרב בעלי דירות בבית משותף לביצוע פרויקט תמ"א 38, לרבות מסוג הריסה ובניה בבית המשותף, נקבע במשולב עם מנגנונים נוספים שנקבעו בחוק החיזוק ובתמ"א 38. מטרתם, להקל על ניצול זכויות בניה המוענקות כתמריץ לבעלי דירות בבית משותף הפועלים לחיזוק הבית המשותף, תוך יצירת איזון בין זכויות בעלי הדירות בבית המשותף ומעמדו של הרכוש המשותף, לבין הצורך והאינטרס הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה. בתוך כך, לעודד ולתמריץ בעלי דירות לחזק עמידות בתים משותפים שבבעלותם מפני רעידות אדמה.

28. כלשון כבוד השופטת דפנה ברק ארז, בהתייחסה להסדר הקבוע בהוראות חוק החיזוק: "את ההסדר הקבוע בחוק החיזוק יש לפרש גם לאור תרומתו למימוש תמ"א 38, המקנה לבעלי הדירות זכויות קנייניות נוספות, שאלמלא תכנית זו לא היו מוקנות להם כלל. בשונה מן ההסדרים האחרים בחוק המקרקעין המאפשרים קבלת החלטות ברוב דעות, על מנת להתגבר על בעיות סרבנות בניהולו של הבית המשותף, חוק החיזוק נועד לאפשר לדיירים לממש זכויות קנייניות חדשות שהוענקו להם רק מכוחה של תמ"א 38. אם כן, הוצאה לפועל של תכנית חיזוק מבנים לפי תמ"א 38 אינה יכולה להיבחן רק מן הפרספקטיבה של פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות, אלא גם מן הפרספקטיבה של העצמת זכויות הקניין שלהם: הם זוכים להקצאה של נכס קנייני יקר ערך שהוענק להם בפטור מתשלומי מסים ותשלומי חובה אחרים". בהלימה, נקבע כי יש לראות בהסדר הקבוע בחוק החיזוק, הסדר המקדם את ההגנה על זכויות הקניין של כלל בעלי הדירות בבית המשותף (רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.7.2014) (להלן - עניין שומרוני); ראו גם, ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם ב"נבו" (27.6.2016); ע"מ 7381/15 ש. דורפברגר בע"מ נ' עודד, פורסם ב"נבו" (30.10.2016) (להלן - עניין דורפברגר); ע"ש"א (מחוזי ת"א) 7187-10-19 ילין נ' גורן, פורסם ב"נבו" (27.4.2020)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התנגדות בעל דירה בבית משותף לפרויקט תמ"א 38

29. כאמור, סעיף 5א לחוק החיזוק מורנו סמכות המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף, שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתמ"א 38, בכפוף להסכמה של 80% מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, "ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

30. בהתאם להלכה הפסוקה, השיקולים ואמות המידה שעל המפקח על רישום מקרקעין לבחון, בהידרשו לתביעה של בעלי דירות בבית משותף לאשר הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, חרף התנגדות מיעוט מקרב בעלי הדירות, כוללים הבאים: "האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי 'עקרוני' ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין" (עניין שומרוני, פסקה 27 לפסק הדין).

31. עוד בהתאם להלכה הפסוקה, במסגרת חוק החיזוק ביקש המחוקק לרכז ההגנה הקניינית העומדת לבעלי דירות בבית משותף - זכות יסוד בעלת עוצמה רבה - על ידי הורדת רף ההסכמה הדרוש לביצוע עבודות בבית המשותף במסגרת פרויקט תמ"א 38. בתוך כך, ביקש המחוקק ליתן מקום ל'הגנת החבות', השוללת זכות הווטו של המיעוט ככל שזו עלולה למנוע השאת תועלת לכלל בעלי הדירות בבית המשותף. כלשון כבוד השופט יצחק כהן, "בבואנו ליישם את 'חוק החיזוק', עלינו לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה אותנו בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף, ובמקום לנהוג על פי תפיסת ההגנה הכללית בדיני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין, עלינו לאמץ התפיסה שעמדה בבסיס פס"ד צודלר. ... כאשר יינתן היתר הבניה והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם 'הפיחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית" (ע"א (מחוזי חיפה) 899-03-09 קלצ'וק נ' אורון, פורסם ב"נבו" (29.4.2010)). בפסק דין מאוחר יותר, הוסיפה כבוד השופטת לימור ביבי בקבעה: "הדברים כפי שנקבעו על ידי כבוד השופט כהן בעניין קלצ'וק, בכל הנוגע לחולשתה של ההגנה על זכות הקניין, בהקשר לפרויקט חיזוק ובוודאי בעוצמה כפי שנקבעו, יפים למקרים בהם נפגעת זכות הקניין ברכוש המשותף, ואולם, להגנה נרחבת יותר יזכה דייר אשר הזכות הנפגעת היא זכותו בדירתו הוא" (עש"א (מחוזי ת"א) 13039-12-20 ניסני נ' חביב, פורסם ב"נבו" (26.4.2021) (להלן - עניין ניסני)).

32. בפסק הדין שניתן בערעור על החלטתי מיום 3.3.2021 הוסיף בית משפט שלערעור, כבוד השופטת לימור ביבי, וקבע כי במסגרת הדיון בתביעה לאישור הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף בהתאם לחוק החיזוק, מוסמך המפקח על רישום מקרקעין "לבחון את תניות הסכם זה וכן את נסיבות כריתתו, ודוק - כל אלו לשם הכרעה בדבר סבירותו של ההסכם ולשם הכרעה בשאלה האם יש בו כדי לפגוע באופן שאינו מידתי במי מהדיירים המתנגד לו" (עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 נעם נ' שחטר, פורסם ב"נבו" (13.7.2021)).

33. בתוך כך וכפי שנקבע בהלכה הפסוקה, נטל ההוכחה רובץ לפתחו של המיעוט מקרב בעלי הדירות המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, להוכיח טעמי התנגדותו. זאת, בכפוף לעמידת התובעים בתנאי הסף להגשת התביעה, הכוללים קיומו של היתר בניה כהגדרתו בחוק החיזוק ורוב נדרש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף (ראו גם, עש"א (ת"א) 50506-09-19 יעל נ' באומלשפינר, פורסם ב"נבו" (15.1.2020) (להלן - עניין באומלשפינר); עש"א (ת"א) 37151-01-22 נענה נ' עטר, פורסם ב"נבו" (2.6.2022)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. אוסיף, כי בנסיבות המקרה דנן, בהינתן הסכמה של בעליהם של 54 מתוך 55 דירות בבית המשותף להסכם ולנוכח התכליות שבבסיס חוק החיזוק ותכנית המתאר הארצית כמבואר לעיל - להבטיח חיזוק בתים משותפים בישראל מפני רעידות אדמה - הנטל הרובץ לפתחו של הנתבע, להוכיח טעמי התנגדותו אשר בעטיים לא יאושר הפרויקט, הוא נטל כבד יותר מהרגיל.

35. טרם אדרש ליישומם של שיקולים ואמות מידה אלה בנסיבות המקרה דנן, אעמוד על תנאי הסף לבירור התביעה.

עמידה בתנאי הסף להגשת התביעה

36. תנאי סף לאישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית משותף לפי תמ"א 38 הוא קיומו של היתר בניה לביצוע העבודות. היתר בניה הוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כהיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף זה. כך לשון הוראת סעיף 2(א) לחוק, המורנו לאמור, "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה - עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".

37. התובעים צרפו לכתב התביעה החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב יפו מיום 27.8.2020, המאשרת בתנאים הבקשה להיתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף (בקשה להיתר מספר 20-0857). לפיכך, הנני להורות כי מתקיים תנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק, לפיו ניתן היתר בניה לביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף לפי תמ"א 38.

38. תנאי סף נוסף, אשר אך בהתקיימו כאמור קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה, הוא עמידה ברף ההסכמה הקבוע בהוראות חוק החיזוק. בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק החיזוק, לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף מסוג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הריסת הבית המשותף והקמתו מחדש, נדרשת הסכמה של 80% מבעלי הדירות בבית המשותף, אשר 80% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

39. בנסיבות דנן, אין חולק כי התביעה הוגשה על ידי מי שבבעלותם למעלה מ-80% מהדירות בבית המשותף ולמעלה מ-80% מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. נכון למועד זה, נחתם ההסכם על ידי 54 מתוך 55 בעלי דירות בבית המשותף. דהיינו, מי שבבעלותם 98% מהדירות בבית המשותף, ו-98% (618/630) מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

40. משעמדו התובעים בתנאי הסף הקבועים בהוראות חוק החיזוק, עובר כאמור נטל ההוכחה לכתפי הנתבע, המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, להוכיח טעמי התנגדותו. בנסיבות דנן, לנוכח שיעור ההסכמה הגורף מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, למעט הנתבע, נטל ההוכחה הוא כפי שהובהר לעיל - כבד.

41. אדון בטעמי התנגדות הנתבע כסדרם, בהביאי ביחס לכל טעם התנגדות עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם.

המקלט הציבורי במתחם הבית המשותף

42. לטענת הנתבע, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם משתנאי למתן היתר הבניה הוא דרישת עיריית תל אביב יפו להקים בחלק ממרתף החניה שייבנה בבית המשותף החדש מקלט ציבורי אשר יהא בבעלותה ובאחריותה, חלף מקלט ציבורי הקיים בבית המשותף המהווה כנטען רכוש משותף שבבעלות כלל בעלי הדירות בבית המשותף. לטענת התובעים, בניגוד לטענת הנתבע, המקלט הציבורי הקיים בבית המשותף הוא מקלט שבבעלות עיריית תל אביב יפו. משכך, נשמט הבסיס לטענות הנתבע בדבר פגיעה בקניינו.

43. הדין עם התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. עיון במסמכים שצירף הנתבע לראיותיו, העלה כי בשנת 1976 פנו חברי נציגות הבית המשותף על שבעת בנייניו לאגף לשירותי חירום בעיריית תל אביב יפו "בבקשה לבנות בשטח ביתנו מקלט, אשר ישמש גם את הציבור". עוד בהתאם למסמכים אלה, חברי נציגות הבית המשותף הוסמכו על ידי כל בעלי הדירות בבית המשותף "לפעול בשמם ובמקומם בכל הנוגע לרכוש המשותף". בתוך כך, התחייבו חברי נציגות הבית המשותף, בשמם של בעלי הדירות, ליתן "לאגף לבנות באמצעות קבלן את המקלט הציבורי בשטחנו ועל אדמתנו ללא כל דרישה מכל מין וסוג שהוא. ... אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי המקלט הציבורי נועד לשמש מחסה לעוברי אורח ולאנשי השיכון וכי הינו בבעלות עיריית ת"א יפו" (ההדגשה אינה במקור, נספח 6 לתצהיר עדות הנתבע).

45. התחייבות זו של בעלי הדירות בבית המשותף לבניית מקלט ציבורי בשטחי הבית המשותף אשר יהא בבעלות עיריית תל אביב יפו, אשר לא נסתרה על ידי הנתבע, באה לאחר רישום הבית המשותף מיום 24.7.1961, כנתמך בצו רישום הבית המשותף בפנקסי המקרקעין. זאת, כנתמך אף בעדות עורכת הדין בתיה בראף, באת כוח בעלי הדירות (להלן - "עורכת הדין בראף"), בהתייחסה לדרישת עיריית תל אביב יפו לבניית מקלט ציבורי בבית המשותף שיוותר בבעלותה, לאמור: "העירייה חוזרת על המצב שהיה במקרקעין האלה מאז ומתמיד, מכוח הרשאה שנתנו בעלי הזכויות במקרקעין בכל 7 הבניינים ומכוחה נבנה המקלט. לכן העירייה לא קבעה את הדרישה הזו מכוח ההיתר הנוכחי, אלא שזה היה המצב הקנייני במקרקעין החל משנת 1976" (פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 22 שורות 19-23). סבורני, כי בנסיבות אלה אף מנוע הנתבע מלהעלות טענה זו.

46. אין באי תיקון צו רישום הבית המשותף לעניין הימצא מקלט ציבורי בשטחו בבעלות עיריית תל אביב יפו, כדי לאיין מעמדו של המקלט הציבורי ככזה, בהתאם להתחייבות בעלי הדירות בבית המשותף כאמור.

47. די באמור כדי לדחות טענת הנתבע, הנסתרת מראיותיו-הוא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. אשר לטענת הנתבע לפגיעה בזכויות קניינו בבית המשותף לנוכח שימוש שייעשה על ידי עיריית תל אביב יפו במקלט הציבורי בעתות רגיעה, כלשונו "לשימושים שלא הובהרו", אין באמור כדי להוות טעם התנגדות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם. ראשית, משזכות הבעלות במקלט הציבורי מוקנית כאמור לעיריית תל אביב יפו ובהלימה זכות השימוש בו, הכפופה להוראות כל דין. שנית, משלא הוכח לפניי כי בביצוע הפרויקט בהתאם להסכם יהא כדי לשנות מצב הדברים דהיום ביחס למקלט הציבורי בבית המשותף, וממילא כדי להרע זכויותיו הקנייניות של הנתבע בבית המשותף. שלישית, משדירות הבית המשותף החדש שייבנה, ובכללן דירת הנתבע, יכללו ממ"ד, ומשכך ספק אם ייעשה על ידי הנתבע, בעלי הדירות והמחזיקים מטעמם בבית המשותף, שימוש במקלט הציבורי, למצער שהשימוש במקלט הציבורי בנסיבות אלה ירע מצבו. רביעית, משמקומן של טענות הנתבע בעניין זה הן אל מול עיריית תל אביב יפו, בעלת הזכויות במקלט הציבורי בבית המשותף, בהתאם להוראות הדין. לאמור, רשאי הנתבע למצות זכויותיו הנטענות תוך נקיטת הליך משפטי מתאים נגד עיריית תל אביב יפו, מבלי שיש בפסק דין זה כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכוייו. מכל מקום, אין מקומן של טענות הנתבע בעניין זה בגדרי בירור תביעה דנן, אשר הצדדים לה הם בעלי הדירות בבית המשותף כפי הוראות חוק החיזוק.

49. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שעניינו הקמת מקלט ציבורי בחלק ממרתף החניה בבית החדש שייבנה, בבעלות עיריית תל אביב יפו ובאחריותה.

דרישת עיריית תל אביב יפו לחתימה על כתב התחייבות (ויתור על זכות תביעה בגין נזקי הצפה מנחל הירקון)

50. לטענת הנתבע, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם משתנאי למתן היתר הבניה הוא דרישת עיריית תל אביב יפו לחתימה על כתב התחייבות לפיו בעלי הדירות בבית המשותף מוותרים על זכות תביעה במקרה של אירוע הצפה מנחל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הירקון. מנגד, טענו התובעים כי אין בדרישה זו של עיריית תל אביב יפו כדי להוות טעם התנגדות לפרויקט, בשים לב כי חתימת כלל התובעים על כתב התחייבות זה אף נעשתה 'תחת מחאה', תוך ששומרים התובעים על מלוא טענותיהם בעניין זה אל מול עיריית תל אביב יפו, ובמצורף לכתב התחייבות היזם לשאת באחריות לנזק שייגרם לבעלי הדירות בבית המשותף בשל חתימה על מסמך זה.

51. אין חולק, כי הבית המשותף מצוי בתחום 'פשט הצפה' בהתאם לתכנית מתאר מחוזית תל אביב 2/5 - נחל הירקון (מיום 30.10.2007), ולתכנית מתאר ארצית 34/ב/3 - ניקוז ונחלים (מיום 18.12.2006). תכנית מפורטת תא/3729/א מסדירה כאמור הוראות וכללים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בתחום רובע 4 בתל אביב יפו (להלן - "תכנית רובע 4"), החלה על הבית המשותף. בהתאם לסעיף 6.5 לתכנית רובע 4, היתרי בניה בתחום התכנית יותנו במילוי הוראות הקבועות בסעיף זה, בנוסף לתנאים למתן ההיתר שרשאית הוועדה להתנות על פי חוק. בכלל זאת, נקבע בסעיף 6.5.ה. לתכנית, בהתייחס למגרשים הכלולים בתחום פשט ההצפה בהתאם לתמ"מ 2/5 ולתמ"א 34/ב/3, מילוי הוראה שעניינה "הגשת כתב התחייבות לאי תביעה בגין הצפות העלולות להיגרם כתוצאה ממיקומו של המגרש בתחום פשט ההצפה, ונקיטה באמצעים הנדרשים למיגון הבניין בפני הצפות העלולות להיגרם כתוצאה ממיקומו".

52. עובר להגשת התביעה דנן הגישו היזם וחברות בניה נוספות עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בעקבותיה התקבלה החלטת הוועדה המחוזית בתל אביב יפו מיום 29.7.2019 לתקן תכנית רובע 4. בכלל זאת, תוקן נוסח סעיף 6.5.ה. כך שחלף מסירת 'כתב שיפוי' למוסדות התכנון בתל אביב יפו בגין הצפות העלולות להיגרם בשל מיקומו של הבית המשותף בתחום פשט ההצפה (נחל הירקון), בא 'כתב ההתחייבות', תנאי למתן היתר הבניה (ראו גם, עדות עורכת הדין בראף, פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 21 שורות 5-19).

53. מושכלות יסוד הן, כי זכות הקניין של כל אדם במקרקעין שבבעלותו, ובכלל זאת בעלים של דירה בבית משותף, כפופה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, למגבלות הבניה הקבועות בחוק ובתכניות המתאר החלות על המקרקעין. תכניות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המתאר הן בבחינת נורמות מחייבות. בהקשר זה אף נקבע, למעלה מן הדרוש בענייננו, כי כל עוד לא הועמדה תכנית חדשה חלף התכנית הקיימת, תוסיף התכנית להיות נורמה מחייבת אף אם זמן ביצועה חלף (בג"צ 1636/92 **העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת-אביב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב**, פ"ד מז(5) 573, 584 (1993)). ראו גם, ספרם של שרית דנה ושלום זינגר, **דיני תכנון ובניה הוצאת נבו (2015)**, 48-49, בהדרשם למעמד תכנית מתאר, בקבעם לאמור: "המורכבות המאפיינת את התייחסות בתי המשפט אל מהותו של ההליך התכנוני בולטת נוכח הקביעה השיטתית שלפיה מעמדה של תכנית, למצער בכל הנוגע לכללי פרשנות, היא כשל חיקוק. ... משמעות קביעה זו, המלווה את התכניות עד היום, היא כי תוצריו של ההליך התכנוני אינם כפי תוצריו של כל הליך מנהלי אחר, החלטה מנהלית או כלל מנהלי שיש לחזור ולבוחנם על פי הנסיבות המשתנות מעת לעת, אלא חיקוק קיים ועומד עד שיבוטל באופן בו חוקק".

54. אין חולק, כי דרישת עיריית תל אביב יפו לפיה תנאי למתן היתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף הוא חתימה על כתב ההתחייבות - לאי הגשת תביעה בגין הצפה העלולה להיגרם בשל מיקום הבית המשותף בתחום פשט ההצפה, ולנקיטה באמצעים הנדרשים למיגון הבניין בפני הצפות העלולות להיגרם בשל מיקום זה - נעשתה בהתאם לתכנית רובע 4, החלה על הבית המשותף.

55. לנוכח האמור לעיל, סבורני כי השגות הנתבע על דרישת עיריית תל אביב יפו ופועלה בהתאם לתכנית רובע 4, אינן מענייניו של ההליך דנן, בגדרו נדרש המפקח על רישום מקרקעין לבחינת מערך היחסים שבין בעלי הדירות בבית המשותף, הם ולא אחרים, לעניין ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. בנסיבות דנן, בעליהן של 54 מתוך 55 דירות בבית המשותף חתמו על כתב ההתחייבות. זאת, 'תחת מחאה' משבמועד החתימה על כתבי ההתחייבות אמנם נמחקה העתירה, אך נותרה מחלוקת לעניין נוסח כתב זה. זאת, כנתמך בדברי עורכת הדין בראף, בעדותה לפני בהוסיפה לאמור: "כשאתה חותם תחת מחאה על מסמך מול רשות זה מעיד שאתה לא מסכים לחלוטין למכלול הדברים שנרשמו שם, באופן שאתה שומר על זכותך לטעון טענה זו. בהזדמנות שתמצא לנכון" (פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21 שורות 1-38). טענות הנתבע בעניין זה הן במישור התכנוני, וככל שחפץ, רשאי היה לנקוט בהליך משפטי מתאים בקשר עם תכנית רובע 4, בגדרו מקום טענותיו אלה של הנתבע להתברר.

56. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לטענת התובעים וכפי ידיעת הנתבע, חתם היזם על כתב שיפוי לטובת בעלי הדירות בבית המשותף (עדות עורכת הדין בראף, פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 24 שורות 2-13). כמוסכם על הצדדים, המציאו התובעים כתב השיפוי לנתבע, ממנו עולה כי היזם התחייב "התחייבות בלתי חוזרת לנקוט בכל האמצעים שיידרשו מאתנו כדין על ידי הרשויות המוסמכות לצורך קבלת היתר בניה וקבלת טופס אכלוס, למיגון הבניינים בפני הצפות העלולות להיגרם כתוצאה ממקום המגרש בתחום פשט ההצפה". דומה כי אף בכך וכאמור למעלה מן הצורך, יש כדי לאיין טעם התנגדות זה של הנתבע לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף.

57. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שעניינו דרישת עיריית תל אביב יפו לחתימה על כתב התחייבות (ויתור על זכות תביעה בגין נזקי הצפה מנחל הירקון), תנאי למתן היתר הבניה.

כדאיות העסקה

58. לטענת הנתבע, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם, בהעדר כדאיות העסקה, משהתמורה הכוללת לבעלי הדירות בבית המשותף נמוכה מהתמורה המגיעה להם על פי "קריטריונים שמאיים מקובלים". מנגד, טענו התובעים כי בחינת כדאיותה הכלכלית של עסקת תמ"א 38 תיעשה מנקודת מבט אובייקטיבית, אשר עניינה בחינת מתן תמורה סבירה והוגנת לבעלי הדירות, ולא דווקא חלוקה שווה של רווחי הפרויקט בין בעלי הדירות ליזם. משאין חולק כי שווי דירת התמורה של הנתבע יעלה על שווי הנוכחי, בסכום העולה על 2 מיליון ש"ח, אף לשיטת המומחה מטעם הנתבע, דין טעם התנגדות זה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. בהתאם להלכה הפסוקה, כדאיותה הכלכלית של עסקת תמ"א 38 תיבחן מנקודת מבט אובייקטיבית, הרואה הפרויקט כמכלול, ולא מנקודת מבט סובייקטיבית של כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, "על בית המשפט לזכור כי בעלי הדירות זכאים לתמורה סבירה והוגנת, אך לאו דווקא לחלוקה שווה של רווחי הפרויקט בינם לבין יזמיו. זאת, לנוכח העובדה כי האחרונים מבצעים את כל הפעולות הנדרשות להוצאת הפרויקט אל הפועל, וכן נושאים בעלויותיו ובסיכון לכישלוננו" (ע"א 3511/13 שורצברגר נ' מריץ, פורסם ב"נבו" (24.7.2014)). אמנם דברים אלה נאמרו בהתייחס לכדאיותה הכלכלית של עסקת פינני ובינני, אך לנוכח הרציונלים הדומים בחלקם לעסקת תמ"א 38 שעניינה הריסה ובניה מחדש של הבית המשותף, אומץ עקרון מנחה זה אף לצורך בחינת כדאיותה הכלכלית של עסקת תמ"א 38.

60. אשר להערכת כדאיות העסקה, זו מושפעת ממשתנים שונים הכוללים, בין היתר, מיקומו של הנכס, היקף זכויות הבניה, השווי הכלכלי של זכויות הבניה, היקף שטחי הבניה, עלות הריסת הבית המשותף, עלות ביצוע עבודות הבניה, עלות ביצוע עבודות החיזוק, עלויות שכר דירה והובלה לבעלי הדירות למשך תקופת הבניה, שכר טרחה לתכנון ולאנשי מקצוע אחרים (אדריכל, עורך דין, מהנדס, שמאי, יועץ ביטוח, יועצי תכנון ובטיחות וכו'), אגרות והיטלים, מיסים בגין הדירות החדשות, הוצאות תקורה, הוצאות מימון וערבויות. למותר לציין, כי על בסיס נתונים אלה, מנהלים בעלי דירות בבית משותף והחברה היזמית משא ומתן, אשר סופו הסכם הנחתם בין הצדדים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף, המשקף זכויות הבניה שיקבל היזם, מן הצד האחד, ודירות התמורה שיקבלו בעלי הדירות בבית החדש שייבנה, מן הצד השני. כלשון המומחה מטעם הנתבע, שמאי המקרקעין רן וירניק (להלן - "המומחה וירניק"), בעדותו לפני: "תמ"א 38 לא קובעת הסדרים כלכליים, ועובדתית יש חוזים שמציעים תמורות שונות, גדולות או קטנות יותר מהמסגרת התכנונית שקבעה התמ"א. התמ"א עוסקת בתכנון ולא בהסדרים כלכליים. ... היזם הוא הבייביסיטר והפסיכולוג של 50 אנשים עם רקע שונה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תרבויות שונות, יועצים שונים, יש לו קופון בהתאם" (פרוטוקול דיון מיום 7.12.2020, עמוד 14 שורות 27-29 ועמוד 15 שורות 19-25).

61. בפסק הדין שניתן בעניין באומלשפינר, הוסיפה כבוד השופטת לימור ביבי וקבעה כי כדאיותה הכלכלית של עסקת תמ"א 38 בבית משותף תיבחן אף על פי מבחן השוואה בין שווי התמורה של הדירה החדשה לבין שווי הדירה הקיימת.

62. במיושם לענייננו, אין חולק כי דירת התמורה של הנתבע על פי ההסכם עולה משמעותית בשוויה על שווי דירתו הנוכחית. זאת, כנתמך בדברי המומחה וירניק, אשר אישר בעדותו רוח של כ-2 מיליון הצומח לנתבע מביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, סכום מכובד ביותר לכל הדעות (פרוטוקול דיון מיום 7.12.2021, עמוד 14 שורות 36-41 ועמוד 15 שורות 1-4).

63. יש להדגיש בהקשר זה, כנתמך בחוות דעת המומחה וירניק מיום 9.6.2021, אשר צורפה לראיות הנתבע (נספח 9 לתצהיר הנתבע), כי בהתאם להסכם, כל אחת מדירות התמורה של בעלי הדירות בבית המשותף כוללת הבאים: תוספת של 25 מ"ר (כולל ממ"ד), מרפסת שמש או חצר מגודרת שלא יפחתו מ-12 מ"ר, מחסן בשטח שלא יפחת מ-5 מ"ר בקומת המרתף או בקומת הקרקע, חניה תקנית אחת לכל דירה קיימת בחניון תת קרקעי, הצמדת חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף שיוותר בבניין החדש. בבחינת תמורה משמעותית ביותר, וודאי לא כזו הנופלת מהתמורה המקובלת בפרויקט תמ"א 38 מסוג זה. ללמדנו, כי מדובר בתמורה סבירה והוגנת, אשר די בה, ברוח העקרונות שנקבעו בהלכה הפסוקה, לשקף כדאיות העסקה מבחינה אובייקטיבית. למותר לציין, כנתמך בחוות דעת המומחה וירניק, כי חלופה של הריסת הבית המשותף מושא הפרויקט דנן ובנייתו מחדש, היא במובהק השימוש המיטבי של החלקה כולה, בדומה למוצע בתכנית המאושרת על ידי מוסד התכנון (עמוד 17 לחוות הדעת).

64. עם זאת, לטענת הנתבע, הרווח היזמי הצפוי בפרויקט דנן על פי התכנית המוצעת על פי ההסכם והמאושרת על ידי מוסד התכנון, הוא בשיעור של 45.59%, בעוד הרווח היזמי המקובל על פי תקן 21 של הוועדה לתקינה שמאית במועצת שמאי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי בינוי, הוא בשיעור של 20%-25% מכלל העלויות הצפויות בשלב שלאחר אישור התכנית. בהתאם להסכם, וכנתמך בחוות דעת המומחה וירניק, אין חולק כי ככל שרווחיות הפרויקט תהא גדולה מ-22% מההכנסות, יחולק שווי הרווח שמעבר ל-22% בין בעלי הדירות בבית המשותף לבין היזם, על פי יחס קומבינציה שהוא 44.3% ליזם ו-55.7% לבעלים (עמוד 16 לחוות הדעת), כקבוע בהסכם על תוספותיו.

65. סבורני כי מנגנון חלוקה זה של רווחיות הפרויקט, כקבוע בהסכם, המקובל על בעליהן של 54 מתוך 55 הדירות בבית המשותף, שבחזקתם 98% מהרכוש המשותף, הוא מנגנון סביר, פרי משא ומתן שהתנהל בין הצדדים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, המשקלל היבטים ומשתנים רבים רלוונטיים. דומה כי מנגנון זה אף מטיב עם בעלי הדירות בבית המשותף, כנתמך בעדות עורכת הדין בראף, אשר היתה מהימנה עליי (פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 23 שורות 37-41). אף אם אקבל עמדת המומחה וירניק, לפיה התקן השמאי דלעיל הוא המקובל לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה, הרי שלא עלה בידי הנתבע להניח חלופה הסכמית קונקרטית, לרבות זיהוי החברה היזמית לביצוע הפרויקט, לפיה הרווח היזמי הוא כטענת הנתבע והמגלמת מלוא היתרונות מושא הסכם זה. לאמור, אין די בהשגת הנתבע על מנגנון חלוקת הרווחיות כקבוע בהסכם, משהיה עליו להביא הסכם חלופי קונקרטי בר ביצוע, לרבות תכנונית, כסברתו. כל זאת אף למעלה מן הצורך, משבאתי לכלל מסקנה, כמפורט לעיל, להיות התמורה הניתנת לנתבע על פי ההסכם תמורה סבירה, הוגנת, ואף למעלה מכך.

66. יפים בהקשר זה דבריו של כבוד השופט אורי שהם, לאמור: "האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם, אלא שמדובר באינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה. עניינם של בעלי הדירות לשיפור מצבם באמצעות הענקת התמריצים ליזם, אינו חלק מתכליתה של תמ"א 38, אלא הוא פועל יוצא של האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים, ומדובר באמצעי בלבד להשגת מטרה זו." עוד כלשון בית המשפט: "ישנה חשיבות עצומה בהוצאתה לפועל של תמ"א 38, בכדי להתמודד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם הסיכון להתרחשותה של רעידת אדמה, ובאותה הזדמנות לתרום להתחדשות העירונית ולתוספת יחידות דיור, בעיקר באזורי ביקוש" (עניין דורפברגר, שם). האינטרס הפרטי של בעלי דירות בבית משותף למקסם רווחיהם במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, נדחה מפני האינטרס הציבורי שבחיזוק הבית המשותף, אשר נועד להגן אף על עוברי אורח העלולים להיפגע מקריסת המבנה במקרה באירוע רעידת אדמה, כמו גם על הקופה הציבורית אשר תידרש לכינונו מחדש.

67. אוסיף כי לא נדרשתי להערכת הרווח היזמי בחוות דעת המומחה וירניק, בהינתן חלופות של בניית שטחים במרתף העליון שיוצמדו לדירות בקומת הקרקע ובניית קומת גג חלקית נוספת, משחלופות אלה אינן בהתאם להסכם ולתכנית המאושרת על ידי מוסד התכנון.

68. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שעניינו העדר כדאיות העסקה.

עקרון שוויון התמורות

69. לטענת הנתבע, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם לנוכח פגיעה בעקרון שוויון התמורות. זאת, בהינתן זכויות בניה קיימות נוספות בתת הקרקע מכוח תכנית מתאר מקומית תא/ע/1 - מרתפים (להלן - "תכנית ע/1"), שאינן מנוצלות בהתאם להסכם ולתכנית מכוחו. זכויות אלה עומדות ליזם במסגרת ניצול שטחי שירות, אשר רשאי להקנותן לבעלי דירות הקרקע בבית המשותף במסגרת היתר שינויים, ובתוך כך להגדיל התמורה הניתנת לדירות אלה. לטענת התובעים, אין ממש בטענת הנתבע משבהתאם להסכם ולתכנית שאושרה על ידי מוסד התכנון נוצלו מלוא זכויות הבניה הקיימות באופן שאינו מאפשר ניצול זכויות בניה בתת הקרקע. למעלה מן הצורך, הצהירו היזם ובא כוח התובעים במעמד הדיון, ברחל בתך הקטנה, כי זכויות הבניה בתת הקרקע לא תנוצלנה במסגרת פרויקט תמ"א 38



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף, אף לא בהתאם להיתר שינויים. לפיכך דין טענת הנתבע להידחות מכל וכל.

70. שמירה על שוויון התמורות הניתנות לבעלי דירות בבית משותף במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף היא אחד העקרונות המנחים והמחייבים בביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. כפי שהורנו בית המשפט העליון בעניין שומרוני, יהא זה טעם התנגדות סביר אם לא נשמר עקרון השוויון בין הבעלים. אשר למשמעות היגד זה, עמדה על כך כבוד השופט לימור ביבי, בעניין ניסני, בקבעה כי השוויון הרלוונטי הוא השוויון המהותי-כמותי, במובחן משוויון כלכלי. כלשונה: "כלל האצבע יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות שטחים דומות במהותן, בהבדל מדומות בשוויון או בתוספת הערך שהן מוסיפות לכל אחת מהדירות". שם, דובר בפרויקט תמ"א 38 שאינו כולל הריסה ובניה של הבית המשותף, אלא חיזוקו תוך הוספת שטחים לדירות הקיימות.

71. בפסק דין שניתן בימים אלה, הוסיפה כבוד השופטת ביבי, בהתייחסה לעקרון שוויון התמורות בפרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובניה, בהדגישה לאמור: "הקביעה ולפיה התמורה הכמותית תהיה שוויונית, אין פירושה כי כלל בעלי הדירות יזכו לתמורה כמותית זהה. ... לעניין זה יש לבחון האם קיימת אפליה בין בעלי הדירות - קרי האם השווים זוכים לתמורה שווה. ... מקום בו מדובר בדירות מוצא גדולות יותר, יש בכך כדי להשליך גם על חלקם של בעלי הדירות הגדולות ברכוש המשותף ובהתאמה גם במקרקעין עליהם בנוי הבית המשותף ואשר עליהם יבנה הבית המשותף החדש. לאור זאת, לא מצאתי פגם בכך שהשוויון הכמותי יתקיים בין קבוצות השווים - קרי בין בעלי הדירות מהטיפוסים השונים" (עש"א (מחוזי ת"א) 19339-01-23 אייזן נ' ברנרד, פורסם ב"נבו" (15.5.2023) (להלן - עניין אייזן)).

72. במימוש לענייננו, אין חולק כי בהתאם להסכם ולתכנית המאושרת על ידי מוסד התכנון, כל אחת מדירות התמורה של בעלי הדירות בבית המשותף כוללת תוספת של 25 מ"ר (כולל ממ"ד), מרפסת שמש שלא תפחת מ-12 מ"ר, מחסן בשטח שלא יפחת מ-5 מ"ר בקומת המרתף או בקומת הקרקע, חניה תקנית אחת לכל דירה קיימת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחניון תת קרקעי, והצמדת חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף שיוותר בבניין החדש. הנתבע אינו מלין על פגיעה בעקרון שוויון התמורות בהתייחס לתכנית זו. אלא שלדידו, לנוכח היתכנות לניצול זכויות בניה קיימות נוספות במפלס תת הקרקע מכוח תכנית ע/1, העומדות ליזם על פי ההסכם, עלול להיפגע עקרון שוויון התמורות, ככל שזכויות אלה תינתנה לבעלי דירות הקרקע בבית המשותף במסגרת היתר שינויים.

73. הנני לדחות טעם התנגדות זה של הנתבע, מכל אחד מן הטעמים הבאים:

ראשית, משאין חולק כי במסגרת התכנית המאושרת נוצלו מלוא זכויות הבניה, מבלי שהתבקש ניצול זכויות בניה בתת הקרקע בבית המשותף מכוח תכנית ע/1. ההסכם והתכנית המאושרת על ידי מוסד התכנון הם העומדים לאישור המפקח על רישום מקרקעין בהידרשו לתביעה מכוח חוק החיזוק. ככל שיבקש היזם לבצע שינוי בתכנית זו בגדרי בקשה להיתר שינויים (לאחר קבלת היתר הבניה ואישור המפקח ביצוע הפרויקט), אשר בצדה שינוי התמורות הניתנות למי מבעלי הדירות בבית המשותף, ברי כי נשמרות לנתבע כמו גם לכל בעלי הדירות בבית המשותף מלוא טענותיהם וזכויותיהם בעניין בהתאם להוראות כל דין.

שנית, משבניגוד לטענת הנתבע, הוראות ההסכם קובעות במפורש כי ממועד מתן היתר הבניה לביצוע הפרויקט, זכויות בניה שלא מומשו על ידי היזם, ובכללן זכויות בניה בהתאם לתכניות בניין עיר קיימות, כדוגמת תכנית ע/1, יהיו "בבעלות משותפת של בעלי הדירות בבניין החדש, כולל רוכשי דירות היזם, בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד ברכוש המשותף וללא אפשרות לניוד זכויות על ידי היזם מחוץ לפרויקט" (פרק א', סעיף 3 בעמודים 5-6 להסכם).

שלישית, לנוכח הצהרתם המפורשת של היזם ושל בא כוח התובעים, כל אחד בנפרד במעמד הדיון, כי במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף לא תנוצלנה זכויות מכוח תכנית ע/1 (פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 5 שורות 21-25 ועמוד 6 שורות 1-9), הצהרה לה אני נותנת תוקף של פסק דין במסגרת הליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רביעית, בהעדר היתכנות תכנונית לניצול זכויות בניה בתת הקרקע בהתאם לתכנית ע/1, אשר יבוא על חשבון חניות ומחסנים במפלס תת הקרקע על פי התכנית. זאת, כנתמך אף בעדותה של עורכת הדין בראף, בהוסיפה לאמור "אילו לא היתה מסה כזו של העמסת בניה במפלסי תת הקרקע יכול(ה) להיות סיטואציה כמו שיש שכונות שיש 9 יח"ד אז לקומת הקרקע נותנים שטחי שירות גם במרתף. אבל כאן מבחינת התכנון אי אפשר לספק לכל הדיירים גם מחסנים וגם חניות וגם לתת את אותם שטחי שירות לדירות הקרקע" (פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 19 שורות 12-23; ראו גם, עדות עורך הדין גרינפלד, עמוד 17 שורות 40-41 ועמוד 18 שורות 1-2).

חמישית, משאין בחוות דעת המומחה וירניק כדי לתמוך טענת הנתבע, בשים לב כי המומחה מטעם הנתבע נדרש אך לבחינת כדאיות העסקה מושא הפרויקט דנן, לרבות בהינתן חלופה של ניצול זכויות בניה מכוח תכנית ע/1, אך מבלי להידרש במפורש לשאלת היתכנות ניצול זכויות אלה בהתאם להוראות ההסכם והתכנית המאושרת.

שישית, משכעולה מעדות עורכת הדין בראף, התמורה לדירות הקרקע היא דווקא תמורה פחותה בהשוואה לדירות התמורה האחרות בבית המשותף, משלא מתאפשר תכנונית הצמדת שטח קרקע בדומה למרפסת שמש הניתנת לדירות האחרות בפרויקט (פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 19 שורות 25-36; ראו גם, עדות עורך הדין גרינפלד, בעלים של דירת קרקע בבית המשותף, עמוד 13 שורה 41 ועמוד 14 שורות 1-10).

74. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שעניינו פגיעה בעקרון שוויון התמורות.

ניגוד עניינים

75. לטענת הנתבע, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם, לנוכח ניגוד עניינים שמצויה בו עורכת הדין בראף, באת כוח הבעלים, אשר משרדה (משרד עורכי הדין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הררי טויסטר) מייצג את עיריית תל אביב יפו והוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו בסכסוכים שונים, עובר להסכם ולאחריו. עוד כנטען, אין מדובר בעניין תיאורטי, משמשרד הררי טויסטר פעל לטובת עיריית תל אביב בכל הנוגע למקלט הציבורי בבית המשותף ולכתב ההתחייבות שנדרשו בעלי הדירות בבית המשותף לחתום כתנאי למתן היתר הבניה. לטענת התובעים, יש לדחות הטענה לפעולת באת כוח בעלי הדירות ומשרדה תוך ניגוד עניינים בייצגם בעלי הדירות בבית המשותף לביצוע הפרויקט דנן, משלא עלה בידי הנתבע להוכיח טענתו כאמור. בניגוד לטענת הנתבע, לא נפל כל פגם בתכנית ובהסכם לעניין המקלט הציבורי וחתימת בעלי הדירות בבית המשותף על כתב ההתחייבות. בהתאמה, אין בסיס לטענה כי התכנית התקבלה בניגוד עניינים.

76. הדין עם התובעים.

77. סבורני כי לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי התכנית לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף התקבלה בניגוד עניינים. ראשית, משאין חולק כי הנתבע נמנה עם נציגות הבית המשותף, אשר בחרה במשרד עורכי הדין הררי טויסטר לייצג בעלי הדירות בבית המשותף, לאחר בדיקת משרדים נוספים וקיום פגישות עם נציגי המשרד. טענת הנתבע לפיה לא ידע כי המשרד מייצג עיריית תל אביב יפו אינה יכולה לעמוד, משהיה בידו לבדוק העניין בזמן אמת, כפי שעשה בתצהירו בהפנותו לתובענות קודמות בזמן, קודם להתקשרות עם משרד עורכי הדין טויסטר מהן למד דבר הייצוג כאמור. ללמדנו חוסר תום לב הנתבע בהעלותו הטענה בדיעבד כטעם סירוב לביצוע הפרויקט בהתאם להסכם. שנית, משלא מצאתי כי נפלו בהסכם פגמים מחמת ניגוד עניינים. בניגוד לטענת הנתבע, לא מצאתי רבב בהוראות ההסכם לעניין המקלט הציבורי ולעניין חתימת בעלי הדירות בבית המשותף על כתב ההתחייבות בהתאם לתכנית רובע 4, כמפורט בהרחבה לעיל. ממילא, לא מצאתי בראיות הנתבע כל תימוכין לייצוג עורכת הדין בראף, באת כוח בעלי הדירות, בעניינים אלה ובכלל, תוך שקילת שיקולים זרים. שלישית, משסבורני כי משרד עורכי הדין טויסטר דווקא פעל באופן שביקש להטיב זכויות בעלי הדירות בבית המשותף, בייצגו היזם וחברות בניה נוספות בעתירה שהגישו לבית משפט לעניינים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מנהליים, בעקבותיה כאמור התקבלה החלטת הוועדה המחוזית בתל אביב יפו לתקן תכנית רובע 4, כך שחלף מסירת 'כתב שיפוי' למוסדות התכנון בתל אביב יפו בגין הצפות העלולות להיגרם בשל מיקומו של הבית המשותף בתחום פשט ההצפה (נחל הירקון), בא 'כתב ההתחייבות', תנאי למתן היתר הבניה.

78. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, מחמת ניגוד עניינים.

הערבות

79. לטענת הנתבע, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם, לנוכח ההסדר הקבוע בו לעניין הערבות. הנתבע אינו חולק על סכום הערבות אשר נקבע בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן - "חוק המכר דירות"), אך סבור כי התוספת לסכום זה, בשיעור של 5.5% כקבוע בהסכם, אינה מספיקה במקרה אירוע מס ככל שהפרויקט ייכשל לאחר הריסת הבית המשותף. לפיכך, עתר הנתבע להעמדת שיעור תוספת זו בגובה של 37%, חלף דחיית ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם. הנתבע תמך טענתו בחוות דעת מומחה, עורך הדין ורואה חשבון רמי אריה, מיום 2.9.2021, אשר צורפה לראיותיו. עוד הלין הנתבע על נוסח ההסכם בעניין זה, משרשאי הבנק המלווה לשנות נוסחו, משסכום הערבות ייקבע על פי דוח אפס שיוגש לבנק המלווה, ומשכל אחד מפרטי הבעלים אינו רשאי לקבל הערבות לידי למשמורת.

80. מנגד, טענו התובעים כי הוראות ההסכם לעניין הערבות הן הוראות סבירות, ואף למעלה מכך, משאלה תואמות הוראות חוק המכר דירות ואף מעניקות לבעלי הדירות בבית המשותף ובכללם הנתבע תוספת של 5.5% משווי הדירה החדשה, תוספת חריגה לטובת הבעלים ביחס לפרויקטים דומים. עוד כנטען, בניגוד לטענת המומחה מטעם הנתבע, אין כל התכנות לאירוע מס שבח כסברת המומחה מטעם הנתבע בחוות דעתו, משזו ניתנה קודם לחוק ההסדרים מיום 18.11.2021, המחיל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פטור מתשלום מס בגין דירת מגורים אף ככל שפרויקט תמ"א 38 בבית משותף נכשל לאחר הריסת הבית המשותף ובעל דירה מממש הערבות.

81. הנני לדחות טענת הנתבע.

82. סעיף 12.5 להסכם מסדיר נושא הערבות בפרויקט, בקבעו כי "להבטחת כל התחייבויות היזם על פי ההסכם, יפקיד היזם בידי עורך דין הבעלים, עבור כל אחד מיחיד הבעלים, ערבות בנקאית (סה"כ 55 ערבויות) בנוסח הקבוע בתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעה של רוכשי דירות) והמצ"ב להסכם זה, כשהיא 'משופרת' וכוללת עילות מימוש נוספות", כמפורט בתנאים המפורטים בהסכם. בכלל זאת, סכום הערבות שימסור היזם בגין כל אחת מדירות התמורה הוא שווי ערכה המלא של דירת התמורה כשהיא בנויה וראויה למגורים, כולל ערך הקרקע והצמודותיה, כפי שייקבע בדוח אפס על ידי שמאי מטעם הבנק המלווה, ובתוספת של 5.5% מערך הדירה, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן ממועד עריכת דוח האפס. הערבות כוללת עילות מימוש מעבר לעילות המימוש הקבועות בחוק המכר דירות המהוות עילות אוטונומיות, ללא סייג ומגבלה ובכפוף להסכמת הבנק המלווה, בקרות האירועים הבאים: איחור במועד סיום העבודות העולה על 10 חודשים, והפסקת ביצוע העבודות באופן רציף שלא בשל נסיבות הפוטירות היזם מלעשות כן, כמפורט בסעיף 12.5(ג) להסכם. הערבות תופקד בנאמנות בידי בא כוח הבעלים והעתקה יימסר לידי כל אחד מיחיד הבעלים לאחר אישור היזם כי הועברה לידו החזקה בכל הדירות הקיימות. הבעלים רשאי לממש ערבות חוק המכר דירות בהתאם לתנאים כמפורט בהגדרת ערבות בחוק המכר ובנוסח ערבות חוק המכר המצורף להסכם, בכפוף למתן התראה ליזם של 30 ימים והזדמנות לתקן את ההפרה. היזם הוא הנושא במלוא ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות.

83. איני סבורה כי ההסדר הקבוע בהסכם לעניין הערבות פוגע בנתבע. ממילא לא מצאתי תימוכין ובסיס לטענה בדבר פגיעה מהותית בזכויותיו בעניין זה. נהפוך הוא, סבורני כי ההסדר מטיב ומשפר זכויות בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות הנתבע, לנוכח היקף הערבות ועילות מימושה העולות על הקבוע בחוק המכר דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

84. בחוות דעת המומחה מטעם הנתבע, עורך הדין ורואה חשבון רמי אריה, עמד המומחה על חלופה לפיה הפרויקט מושא ההסכם ייכשל לאחר הריסת הבית המשותף והנתבע יאלץ לממש הערבות הקבועה בהסכם. לדידו, במצב דברים זה עלול מנהל מיסוי מקרקעין לראות עסקת התמ"א המקורית כבטלה מעיקרה ולמסות העסקה החדשה - עסקת המזומן בעקבות מימוש הערבות - עסקה נפרדת שאינה קשורה לעסקת היסוד. בתוך כך, יחויב הנתבע במס שבח מלא, משלא יהא זכאי לפטור ממס זה וממס יסף החל על בעלים של דירת מגורים יחידה, כבעניינו. לפיכך, סבר המומחה כי על הערבות להבטיח התמורה נטו אשר תיוותר בידי הנתבע, הכוללת חישוב מס השבח בגילום, ככל שההסכם ייכשל לאחר הריסת הבית המשותף ותמומש הערבות. בהתאמה, סבר המומחה כי יש להוסיף לסכום הערובה בעניין הנתבע, סך של 1,787,504 ש"ח.

85. סבורני כי אין בחלופה שבאה בחוות דעת המומחה אמיר, אשר מצאתיה רחוקה ודחוקה, כדי לשנות ממסקנתי דלעיל. כאמור, האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא רווחיהם במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, אלא אינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה. בהלימה, תנאי התקשרות הבעלים עם יזם לביצוע הפרויקט משקפים זכויות הצדדים לו וחיוביהם, תוך יצירת איזונים ובלמים המבטיחים מימוש ההסכם וביצועו. בעניין זה, "נטל ערבויות כבד", כלשון חברתי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, דגנית קציר ברין, המוטל על יזם בהתאם להסכם תמ"א 38, עלול לפגוע בכדאיות הכללית של הפרויקט ואף לאיינו, שכן "דרישות יתר עלולות להדיר יזמים ולהרתיעם מפני התקשרות בהסכם המגביל בצורה משמעותית את גובה האשראי או את נכסיהם" (תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/1637/2021 ברנרד נ' אייזן, פורסם ב"נבו" (27.11.2022); ערעור על פסק דין זה נדחה בפסק דינה של כבוד השופטת לימור ביבי בעניין אייזן, לעיל). דברים אלה באים למעלה מן הצורך בנסיבות דנן, משנחה דעתי כי הערבות מושא ההסכם סבירה, הוגנת ואף למעלה מכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

86. להבנתי ובבחינת למעלה מן הצורך, החלופה שבאה בחוות דעת המומחה אמיר מטעם הנתבע אינה רלוונטית, שכן במסגרת חוק ההסדרים, תיקון מספר 96 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021, עמוד 207), הוסף סעיף 149ל1, המפנה לסעיף 149ל1, מכוחם אף דירת מגורים שנהרסה בהתאם לתכנית החיזוק תחשב בתקופת הבניה 'דירת מגורים' לצרכי מס.

87. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שעניינו העדר ערבות מספקת.

הוראות נוספות בהסכם

88. לטענת הנתבע, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם, לנוכח "סעיפים פוגעניים" רבים בהסכם, כמפורט בתצהיר עדותו הראשית, שעניינם הוראות באשר ללוחות הזמנים, להעברת הפרויקט ליזם אחר, למנגנון יישוב חילוקי דעות, לנציגות ולבנק המלווה, בהציעו נוסחים מתוקנים לסעיפים אלה בהסכם.

89. בהתאם להלכה הפסוקה, בבוא המפקח על רישום מקרקעין לבחון טעמי סירוב המיעוט מקרב בעלי דירות בבית משותף לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, יעשה כן המפקח תוך בחינת תנאי ההסכם וסבירותם, לשם הכרעה האם יש באלה כדי לפגוע פגיעה מהותית, שאינה מידתית, במיעוט המסרב לפרויקט. בתוך כך, נקבע כי המפקח על רישום מקרקעין רשאי להתערב בהסכם ובתנאיו (עש"א (מחוזי ת"א) 55119-02-14 קדרון נ' זוהר, פורסם ב"נבו" (23.2.2015)). עם זאת, הסמכות לאשר ביצוע העבודות בהתאם להסכם, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, "אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום מקרקעין לבחון את סבירות ההסכם, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו" (עש"א (מחוזי חיפה) 5280-07-15 פרחי נ' יונתן, פורסם ב"נבו" (18.1.2016)). על דברים אלה חזרה כבוד השופטת לימור ביבי בפסק דין שניתן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בת"א (מחוזי ת"א) 15577-06-21 בכר נ' י.ע.ז ואנשי העיר תמ"א 2 בע"מ, פורסם ב"נבו" (5.1.2022), בקבעה לאמור: "לא קיימת אפשרות בדין לאכוף על היזם 'הר כגיגית' הוראות הסכם שונות מאלו המוצעות על ידו, אלא, שכלל שהוראות ההסכם המוצע על ידו לא תעמודנה במתחם הסבירות או במבחנים שהותוו בפסיקה (ראו לעניין זה הפסיקה בעניין שומרוני), הרי שהמפקח לא יכפה את ההסכם על הדייר המסרב לביצוע הפרויקט, ופועל יוצא מכך, הפרויקט לא יצא לפועל".

90. במיושם לענייננו, סבורני כי תנאי ההסכם סבירים ומידתיים, וכי אין בהם כדי לפגוע פגיעה מהותית בנתבע. אין חולק, כי ההסכם הוא פרי משא ומתן ארוך וממושך שניהלו בעלי הדירות בבית המשותף, לרבות באמצעות נציגות הבית המשותף אשר הנתבע נמנה עם חבריה ובאי כוח בעלי הדירות, עם היזם. עוד אין חולק, כי הנתבע היה פעיל ומעורב מאד בכל שלבי הפרויקט עובר לחתימה על ההסכם ולאחריו, בהביאו לשולחן המשא ומתן עמדתו והסתייגותיו להוראות ההסכם השונות. עוד אין חולק, כנתמך במסכת הראייתית שהונחה לפניי, כי מעורבות זו של הנתבע, כמו גם פעולות חברי הנציגות, בעלי הדירות בבית המשותף ובאי כוח בעלי הדירות, נשאה פרי ביחס לעניינים שונים הקשורים בהסכם על תניותיו. כאמור לעיל, תנאי ההסכם נגזרים ממשתנים שונים - בכללם, מיקומו של הבית המשותף, היקף זכויות הבניה, השווי הכלכלי של זכויות הבניה, היקף שטחי הבניה, העלויות הכרוכות בביצוע הפרויקט בבית המשותף, עלות ביצוע העבודות, עלויות התכנון, אגרות, היטלים, מסים, הוצאות מימון וערבויות - המונחים כולם על כף המאזניים. במובן זה, משקפים תנאי ההסכם זכויות הצדדים וחוביהם, תוך יצירת איזונים ובלמים המבטיחים כאמור מימוש ההסכם וביצועו.

91. לא מצאתי ממש בטענות הנתבע ביחס לסעיפים שונים בהסכם, אשר לדידו עולים כדי פגיעה מהותית בזכויותיו. הוראות ההסכם שאליהן מפנה הנתבע בתצהיר עדותו הראשית - המסדירות לוחות הזמנים, העברת הפרויקט ליזם אחר, יישוב חילוקי דעות, הנציגות והבנק המלווה - הן הוראות סבירות, המקובלות במסגרת גיבוש הסכם מסחרי, כבענייננו. לא מצאתי בכל אלה פגם העולה כדי פגיעה בלתי מידתית בנתבע. הלכה למעשה, מבקש הנתבע לנסח מחדש ההסכם, על מנת להטיב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ולמקסם זכויותיו במסגרת ביצוע תמ"א 38 בבית המשותף. התערבות כאמור בהסכם חורגת מגדרי סמכות המפקח על רישום מקרקעין.

92. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, מחמת הוראות בהסכם העולות כדי פגיעה מהותית בזכויות הנתבע.

תרמית והונאה של גורמים המעורבים בפרויקט

93. עוד הוסיף הנתבע והלין בכתב ההגנה על התנהלות גורמים המעורבים בביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, ובכללם עורכי הדין של הבעלים, מפקח הבניה מטעם הבעלים וחברי הנציגות, אשר פעלו לטענתו תוך הונאה ותרמית.

94. בהתאם להחלטת כבוד השופטת לימור ביבי מיום 13.7.2021, בערעור שהגיש הנתבע על החלטתי מיום 3.3.2021 המורה מחיקת ההודעה לצד שלישי שהגיש הנתבע נגד גורמים שונים המעורבים בפרויקט, עמד בית משפט שלערעור על גדרי סמכות המפקח על רישום מקרקעין בבירור התביעה דנן. בתוך כך, הורה בית משפט שלערעור כי המפקח אינו נדרש "להכריע בשאלות האם התנהלותם של הצדדים השלישיים עולה כדי מרמה או מקימה עילה נזיקית כלשהי, אלא שהכרעותיה מצומצמות רק לשם קביעות בדבר סבירותו של ההסכם. ... זאת, בהינתן שבמסגרת טענותיו כלפי הצדדים השלישיים כלולות טענות מרמה, רשלנות, ניגוד עניינים - כולן טענות המושתתות על עילות ועולות נזיקיות, שלא זו בלבד שהכרעה בהן חורגת ממתחם סמכותה של המפקחת, אלא שהדיון בהן - לשם הכרעה לגופן - הוא דיון המצריך עמידה ברף ראייתי מוגבר (למצער בכל הנוגע לטענת המרמה), אשר לשם עמידה בו יהיה צורך בשמיעת עדים והבאת ראיות בהיקפים ניכרים בהרבה מאלו אשר נדרשים להכרעה בסוגיות אלו רק לשם קביעת סבירותו של ההסכם". כאמור, הדבר לא מנע מהנתבע להביא מלוא טענותיו כאמור בגדרי בירור ההליך העיקרי, כמגולל בהרחבה בתצהיר עדותו הראשית על מאות נספחיו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

95. די באמור כדי לדחות על הסף טענות הנתבע לתרמית ולהונאה של הגורמים המעורבים בביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, משאין מקומן להתברר בגדרי התביעה דנן.

96. למעלה מן הצורך, אוסיף כי לא עלה בידי הנתבע להוכיח טענותיו כאמור, אף לא בהתאם לנטל ההוכחה הרגיל, וודאי לא בהתאם לנטל ההוכחה הכבד הרובץ לפתחו של הטוען טענות אלה (ראו גם, ע"א 3546/10 מישאל נ' קליין, פורסם ב"נבו" (18.4.2012)). אבאר:

97. אין חולק כי הנתבע היה פעיל ומעורב באופן מלא בקידום פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, בשמשו חבר נציגות הבית המשותף ונציג יחיד של הבניין ברחוב פרידמן 48, לרבות לצורך קבלת החלטות שוטפות כמפורט בהסכם הדרושות לביצועו. הנתבע היה נוכח במרבית הפגישות ותיעד הפגישות והשיחות הרבות שהתקיימו במרוצת השנים באמצעות הקלטה. זאת, כנתמך במאות עמודי תמלול שיחות ופגישות שקיים הנתבע עם גורמים רבים ושונים, אשר צורפו כולם נספחים לתצהיר עדותו הראשית.

98. לא מצאתי בחילופי הדברים שבין המעורבים כולם בפרויקט בכל השנים שקדמו לחתימה על ההסכם ולאחריו, כנלמד מראיות הנתבע, כדי ללמד הונאה ותרמית מצד המעורבים. בתוך כך, לא מצאתי בחילוקי דעות ובאי הסכמות בקשר עם ביצוע הפרויקט בבית המשותף, כדי להוכיח תרמית והונאה. מטיבו ומטבעו של פרויקט מסוג זה, הכולל הריסה ובניה של 7 בניינים הכוללים 55 דירות בבית המשותף, שהוא מעורר קשיים, ויכוחים, התלבטויות ומחלוקות. ברם, לא מצאתי בראיות שהונחו לפניי תימוכין לתרמית והונאה של הגורמים המקצועיים. בנוסף, לא מצאתי בחילופי דברים בקשר עם ניסיונות עבר לקדם פרויקט תמ"א 38 ופרויקט התחדשות עירונית בבית המשותף אל מול חברות יזמיות אחרות, אשר לא הבשילו לכדי הסכם, רלוונטיות לבירור התביעה דנן שעניינה ההסכם שנחתם עם היזם והאם יש בו כדי לפגוע פגיעה מהותית ושאינה מידתית בנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

99. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבע לפרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שעניינו תרמית והונאה של גורמים המעורבים בפרויקט.

חוסר תום לב הנתבע

100. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, מצאתי לייחד קומץ מילים לעניין התנהלות הנתבע וטעמי סירובו, אשר מצאתי כי תכליתם אחת היא - סחטנות. באחזו בפחות מ-2% מהרכוש המשותף בבית המשותף, פעל הנתבע תוך התעלמות מזכויות הרוב בבית המשותף, בבקשו לסחוט עד דק התמורה וזכויותיו במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית. זאת, תוך שטחו עיניו מראות הערך הרב בביצוע הפרויקט, שתכליתו לכתחילה חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, בקבלו בהתאם להסכם נכס קנייני יקר ערך המוענק לו בפטור מתשלומי מסים ומתשלומי חובה אחרים. בתוך כך, הטריח הנתבע בעליהן של 54 דירות ב-7 הבניינים המרכיבים הבית המשותף להליך משפטי זה, אשר אף בו נהג הנתבע בהכבדה רבה ויוצאת דופן, הן כנלמד מבקשותיו הרבות והתכופות שבאו לפתחו של טריבונל שיפוטי זה, הן לנוכח היקפם העצום של כתב טענותיו וראיותיו, אשר החזיקו כ-2,000 דפים.

101. הנתבע, אשר נמנה עם חברי נציגות הבית המשותף לצורך קידום הפרויקט, כקבוע אף בהסכם, ליווה הפרויקט על כל שלביו, אסף ותיעד כל מסמך, שיחה ופגישה, ובהגיע רגע האמת - מועד החתימה על ההסכם - סירב לעשות כן, בבקשו להטיב עם זכויותיו הוא בלבד, בהבינו הכוח העומד לצדו ככל שיוותר מתנגד יחיד לפרויקט בהתאם להוראות חוק החיזוק. בתוך כך, ביכר הנתבע להתעלם מזכויות כל שותפיו למקרקעין, בעליהם של הדירות האחרות בבית המשותף, בנהגו בחוסר תום לב ובחוסר הגינות, אך כדי למקסם הנאתו ותועלתו הוא. תימוכין לאמור מצאתי אף בגילוי דעת הנתבע במסגרת בירור התביעה, כפי שנשמע מפיו במעמד הדיון, לפיו אם רק ישלם לו היזם סך של 5,600,000 ש"ח עבור דירתו, הוא נכון להסיר התנגדותו לפרויקט (פרוטוקול דיון מיום 7.12.2021, עמוד 17 שורות 22-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20). ללמדנו מניעיו האמיתיים של הנתבע, אשר חלף חיזוק הבית מפני רעידות אדמה ופעולה לטובת תכלית חשובה ומהותית זו שבבסיס תמ"א 38, ביקש לנצל לרעה התמריצים שבצד תכנית זו, בעמדו על מריו עד יקבל מלוא מבוקשו לתועלתו האישית בלבד.

102. כלשון המומחה מטעם הנתבע בעדותו לפניי, בהתייחסו להערכת שווי דירת הנתבע בגדרי פרויקט זה - "המשקפת את כל הוויה דולורוזה של קשיים בדרך למימוש" (פרוטוקול דיון מיום 7.12.2021, עמוד 15 שורות 31-32), דומה כי חלקו של הנתבע בדרך חתחתים זו - כבירה.

103. הטיבה לתאר זאת באת כוח בעלי הדירות, עורכת הדין בראף, בעדותה לפניי, לאמור: "נאלצתי בשל ההתנהגות שלך [הנתבע] לאורך הפרויקט להיות מדווחת לאורך כל הדרך על דברים מאד חריגים שהתנהלו במשרד שלנו על ידי התנהגותך. ... לאור תיאור הדברים שאני לא רוצה לחזור עליהם כרגע, נאלצתי לכתוב לך שאנחנו מבקשים לא לייצג אותך ושתיקח לך עורך דין משלך שייצג אותך. ... מאד חשוב לציין שלאורך כל הדרך ולאור התנהגות חריגה זו הצענו ממש מתוך רצון עז שתהיה מיוצג. בפרויקטים גדולים קורה שכל מיני דיירים לוקחים דעה נוספת של עורך דין מטעמם ושולחים הערות, ואנו מאד שמחים לשבת ולדון בדברים וחלק מהדברים גם מתקבלים. ... אך כאן לא הצלחנו להפיש את דעתך. מה שעוד חשוב לי לומר שעד הרגע הזה לא הבנו מה מפריע לך, כי היית אנטי על הכל, למרות שאתה בחרת באשדר [היזם]. זה המצב" (פרוטוקול דיון מיום 13.1.2022, עמוד 18 שורות 21-39).

104. בנסיבות אלה ובהלימה להלכה הפסוקה כפי שבאה בהרחבה לעיל, מצאתי להדגיש תפקידו של המפקח על רישום מקרקעין בהגנה על זכויותיהם של בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, המבקשים לקדם ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, הזכאים להגנה מפני שרירות לב הנתבע והתנהלותו חסרת תום הלב, בסרבו להסכם מטעמים דווקניים שאינם מן העניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

105. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות טעמי התנגדות הנתבע ולאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם ולהיתר בניה כדין.

106. אפנה, אפוא, לפסיקת הוצאות משפט.

הוצאות משפט

107. הצדדים השלימו טיעון בכתב בעניין זה לאחר שמיעת הסיכומים. התובעים עתרו לחיוב הנתבע בהוצאות משפט בסך של 55,000 ש"ח, המשקפות הוצאותיהם הריאליות, אשר היו דרושות ונחוצות לבירור תביעה זו, לנוכח ההכבדה הרבה בהתנהלות הנתבע. הנתבע, שאינו מיוצג, עתר לחיוב התובעים בהוצאותיו בסך כולל של 101,000 ש"ח, בהסבירו היקפו העצום של תצהיר עדותו הראשית בהעדר כתב תשובה לכתב ההגנה, ובשל כך ההכרח להוכיח "כל עובדה ועובדה שטען בכתב הגנתו, ולשם כך לצרף מספר חריג של מסמכים", כלשונו.

108. בהתאם להוראות תקנה 151 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין. החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין". זאת, בהלימה לעקרון המנחה בשיטת משפטנו, לפיו בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו'. הטעמים שבבסיס עקרון זה, מניעת חיסרון כיס של הצד הזוכה, הרתעת תובעים מנקיטת הליכי סרק ועידוד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).

109. אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין תקנות סדר הדין האזרחי ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 152 ו-153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 **מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית**, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 **אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

110. במיושם לענייננו, התביעה התקבלה. משכך, זכאים התובעים לפסיקת הוצאות משפט לזכותם. ביישמי אמות המידה דלעיל, נתתי הדעת להתנהלותו הדיונית החריגה של הנתבע, אשר כאמור היה בה כדי להכביד ולסרבל בירור תביעה זו, התנהלות אשר עלתה אף כדי חוסר תום לב וחוסר הגינות כמפורט בהרחבה לעיל. עוד נתתי הדעת להוצאות התובעים, כפי שהוכחו לפניי, אשר מצאתי כי הן נחוצות, סבירות והכרחיות לניהול התביעה דנן. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבע לשלם לתובעים הוצאות משפט, הכוללות שכר טרחת עורך דין, בסך של 50,000 ש"ח.

111. הנני לדחות בקשת הנתבע להוספת ראיות חדשות, אשר הוגשה לאחר שהושלמה מלאכת הבאת הראיות ונשמעו הסיכומים. זאת, משלא מצאתי כי מתקיים החריג אשר אך בעטיו יסטה בית המשפט מן הכלל הדיוני המורה כי על בעל דין להגיש ראיותיו כמקשה אחת (ראו גם, רע"א 2247/19 **אחי תקומה בע"מ נ' דניאל משולם**, פורסם ב"נבו" (28.3.2019); רע"א 2948/15 **חוסין נ' רשות הפיתוח**, פורסם ב"נבו" (1.7.2015)). למעלה מן הצורך, אוסיף כי דין הבקשה להידחות אף לגופם של דברים, בהעדר רלוונטיות ראיות אלה - היתר בניה שניתן לביצוע פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה בבית משותף אחר, המצוי בקרבה פיסית לבית המשותף דנן, וצילום מסך מאתר המרכז למיפוי ישראל - לבירור המחלוקות מושא התביעה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

112. דין התביעה להתקבל.
113. הנתבע יחתום על ההסכם, נספחיו וכל המסמכים מכוחו, בתוך 7 ימים ממועד מתן פסק הדין.
114. ככל שהנתבע לא יבצע האמור בפסקה 113 לעיל, הנני למנות את עורכי הדין בתיה בראף ו/או רן ארגש ו/או שמגר חגי ו/או כל עורך דין אחר ממשרד עורכי הדין הררי טויסטר, לחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לביצוע ומימוש פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף על פי ההסכם והיתר הבניה. בכלל זאת, לחתום בשם הנתבע על ההסכם, הנספחים לו, ייפוי כוח, ההסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, הבקשות לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולפקודתו על היחידה הרישומית ועל הדירות החדשות, הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים, הבקשות והמסמכים לרישום משכנתה או שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, מסמכי הליווי הבנקאי, מסמך גילוי לממשכן, הבקשות והמסמכים הדרושים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף, ביטול צו רישום בית משותף ורישום צו בית משותף חדש, המסמכים הדרושים על ידי העירייה, מוסדות התכנון, רשות המסים וכל גורם רלוונטי אחר, לפי הצורך.
115. תשלום הוצאות המשפט, כאמור בפסקה 110 לעיל, יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"ג, 18 מאי 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו